Plan de négociation

À préparer avant de présenter les offres au vendeur et avant de rappeler les acquéreurs. Il fixe le cadre (prix plancher écrit), compare les offres en net vendeur, liste les arguments et les concessions possibles, et prépare l'acceptation écrite. Exemple rempli : la vente de M. Bernard (exemple fictif).

1. Le cadre fixé avec le vendeur (avant les offres)

☐ Prix du mandat : 189 000 € FAI = 180 000 € net vendeur + 9 000 € TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

☐ Estimation en l'état : 178 000 – 186 000 € net vendeur.

☐ Prix plancher écrit et daté : 175 000 € net vendeur, à condition que l'appel de fonds ITE du 1/01/2027 (8 970 €) soit remboursé par l'acquéreur à l'acte.

☐ Délai souhaité : vente signée avant l'été 2027.

☐ Conditions acceptables : condition suspensive de prêt si le financement a été qualifié ; pas d'autre condition sans avis du notaire.

☐ Ce que le vendeur peut céder : date de remise des clés, meubles éventuels (à lister).

2. Tableau comparatif des offres (D15)

Ligne	Martin	Petit
Prix FAI	184 000 €	170 000 €
Honoraires (acquéreur)	9 000 €	9 000 €
Net vendeur	175 000 €	161 000 €
Appel ITE du 1/01/2027 (payé par le vendeur)	Remboursé à l'acte : 0 €	Non remboursé : − 8 970 €
Net réel pour le vendeur	175 000 €	152 030 €
Appels du 1/04, 1/07, 1/10/2027	Acquéreur (date d'exigibilité)	Acquéreur (date d'exigibilité)
Financement	Prêt 193 800 €, 25 ans, taux d'effort ≈ 22,3 %	Comptant (attestation de fonds à obtenir)
Condition suspensive	Prêt : 193 800 €, 25 ans, 3,90 % max. hors assurance, 45 jours	Aucune condition de prêt
Risque principal	Refus de prêt (faible, dossier qualifié)	Fonds non prouvés ; offre sous le plancher

3. Formule du net réel

```
Net réel vendeur = prix FAI − honoraires à la charge de l'acquéreur − sommes que le vendeur supporte sans remboursement. Martin : 184 000 − 9 000 − 0 = 175 000 €. Petit : 170 000 − 9 000 − 8 970 = 152 030 €. Écart réel : 22 970 € (et non 14 000 € en prix affiché). Rappel : 8 970 € = 35 880 € / 4 échéances ; 35 880 € = 1 150 000 € × 312 / 10 000.
```

4. Arguments factuels à présenter aux acquéreurs

- Le prix demandé est cohérent avec les ventes comparables du secteur (D12) et intègre déjà les travaux à venir.
- Tous les travaux sont connus et chiffrés : 16 500 € privatifs (D13), 35 880 € de copropriété (D07), sans surprise.
- Classe E officielle (attestation ADEME) et trajectoire estimée vers D puis C, à confirmer par un diagnostiqueur.
- Copropriété saine : 48 lots, aucune procédure, plan pluriannuel adopté, ascenseurs de 2019.
- Accord proposé sur les appels de fonds : chacun sait ce qu'il paie, le notaire l'écrit.

5. Déroulé de la négociation

1. Recevoir chaque offre par écrit (prix, conditions, durée de validité), sans aucun versement de l'acquéreur.
2. Vérifier le financement (fiche qualification) ou la preuve des fonds avant de présenter l'offre.
3. Présenter toutes les offres au vendeur, avec le tableau comparatif, en rendez-vous ou par écrit (profil C : écrit d'abord).
4. Le vendeur décide : acceptation, refus ou contre-proposition écrite.
5. Contre-proposition éventuelle : un seul point à la fois (prix ou appel de fonds), argument factuel à l'appui.
6. Acceptation écrite et complète (prix, honoraires, répartition des appels de fonds, conditions) : une offre acceptée sur la chose et le prix peut engager les parties.
7. Transmission au notaire pour la rédaction du compromis ; information des autres acquéreurs, sans dévoiler l'offre retenue.

6. Prompt IA de préparation (à copier)

Tu es conseiller en négociation immobilière, au service du vendeur. Données (fictives, sans noms) : [prix du mandat, net vendeur, honoraires et qui les paie, estimation, prix plancher et sa condition, offres reçues avec prix FAI, financement, conditions, échéancier des appels de fonds et date prévue de l'acte]. Tâches : 1) tableau comparatif en net vendeur puis en net réel après sommes supportées par le vendeur ; 2) avantages et risques de chaque offre ; 3) cinq arguments factuels pour l'acquéreur retenu ; 4) objections probables et réponses. Contraintes : aucun bluff ni information inventée ; rappelle que la répartition des appels de fonds se rédige chez le notaire ; signale toute donnée manquante.

Sources : code civil, art. 1583 et 1589-1 ; décret du 17 mars 1967, art. 6-2 (analyse ANIL) ; proposition pédagogique Éco-Propriété. Exemple fictif. Mise à jour : octobre 2026.

Éco-Consultant · Module 4 · Capsule 4.5 — Négocier l'offre · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.